SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
Nomor : 059/Kpts/Dir/2021

DIREKSI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan serta menyikapi persaingan bisnis yang kompetitif, Perusahaan dapat mengarahkan fokus ke arah yang lebih strategis;

b. Bahwa perlu adanya ketentuan yang mengatur penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga sehingga pengelolaan kinerja Unit Kerja berlangsung secara lebih efektif dan efisien;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Pengelolaan Alih Daya.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana diubah terakhir yang tercantum dalam Akta Nomor 59 tanggal 27 April 2021 yang dibuat oleh Aulia Taufani, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk. TENTANG PENGELOLAAN ALIH DAYA SEMEN INDONESIA GROUP.**

10.15.89.113

Pasal 1
DEFINISI

1. **Anak Perusahaan Semen Indonesia Group ("Anak Perusahaan")** adalah anak perusahaan atau afiliasi yang berbentuk perseroan terbatas yang bernaung di bawah Perusahaan, dimana Perusahaan memiliki mayoritas saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan laporan keuangannya terkonsolidasi dengan laporan keuangan Perusahaan.
2. **Alih Daya** adalah pengalihan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga baik melalui mekanisme pemborongan pekerjaan (POS) maupun penyedia jasa pekerja (EOS).
3. **Direksi** adalah pimpinan perusahaan yang terdiri dari direktur utama dan direktur-direktur perusahaan.
4. **Jabatan** adalah kedudukan pada tingkatan struktural maupun fungsional yang menunjukkan peran, tugas, tanggung jawab dan wewenang Karyawan di dalam Perusahaan.
5. **Karyawan** adalah pekerja Perusahaan yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain di dalam hubungan kerja dengan Perusahaan.
6. **Perusahaan (Induk Perusahaan atau "Holding")** adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
7. **Unit Kerja** adalah unit kerja yang diatur dalam Struktur Organisasi Perusahaan.

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

(1) Perusahaan memberlakukan kebijakan terkait pengelolaan Alih Daya yang diatur melalui Panduan Pengelolaan Alih Daya Semen Indonesia Group ("Panduan") sebagaimana tertuang pada Lampiran Surat Keputusan Direksi ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direksi ini.

(2) Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) berlaku bagi Unit Kerja dan Karyawan di lingkungan Perusahaan.

(3) Tata cara pelaksanaan pengelolaan Alih Daya diatur dalam prosedur tersendiri yang mengacu atas Surat Keputusan Direksi ini.

(4) Pemberlakuan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) di atas juga diberlakukan di Anak Perusahaan Semen Indonesia Group yang diuraikan lebih lanjut dalam Surat Edaran dari Perusahaan kepada Anak Perusahaan Semen Indonesia Group.

10.15.89.113

Pasal 3

(1) Surat Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
(2) Perusahaan menerbitkan Surat Edaran kepada Anak Perusahaan Semen Indonesia Group untuk penetapan pengelolaan Alih Daya sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh Surat Keputusan Direksi ini.
(3) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini akan diatur tersendiri oleh Direktur SDM dan Hukum Perusahaan.

10.15.89.113

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Desember 2021
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Direksi,

Ttd

Tina T. Kemala Intan
Direktur SDM & Hukum

Diumumkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Desember 2021
Dengan Nomor : 059/Kpts/Dir/2021
Sekretaris Perusahaan,

Vita Mahreyni

10.15.89.113

Panduan
Pengelolaan Alih Daya
Semen Indonesia Group

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK.
Lampiran SKD 059/Kpts/Dir/2021

10.15.89.113

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Dokumen	:	Panduan Pengelolaan Alih Daya Semen Indonesia Group
Kode Dokumen	:	
Revisi ke	:	00
Tanggal berlaku	:	17 Desember 2021

	Disiapkan Oleh :	**Disetujui Oleh :**
Jabatan	GM of HC Policy & Strategy	SVP of Human Capital
Ttd	Ttd. Maria A. Samperuru	Ttd. Tigor Pangaribuan
Tanggal	17 Desember 2021	17 Desember 2021
	Disahkan Oleh :	
Jabatan	Human Capital & Legal Director	
Ttd	Ttd. Tina T. Kemala Intan	
Tanggal	17 Desember 2021	

Masa Transisi Panduan
Demi menjaga kelancaran operasional, Panduan ini diimplementasikan selambat-lambatnya pada tanggal 24 Desember 2021. Monitoring implementasi dilaksanakan oleh Unit-unit Kerja terkait dengan memperhatikan kaedah yang diatur dalam badan Panduan agar dapat dilaksanakan dengan tertib dan baik.

Internal use only

DAFTAR ISI

DEFINISI....4
I. TUJUAN PENYUSUNAN PANDUAN....6
II. KETENTUAN UMUM....6
III. PETA PERAN....7

10.15.89.113

Internal use only

DEFINISI

1. **Anak Perusahaan Semen Indonesia Group ("Anak Perusahaan")** adalah anak perusahaan atau afiliasi yang berbentuk perseroan terbatas yang bernaung dibawah Perusahaan, dimana Perusahaan memiliki mayoritas saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan laporan keuangannya terkonsolidasi dengan laporan keuangan Perusahaan.
2. **Atasan** adalah Pejabat yang merupakan atasan langsung ataupun atasan tidak langsung dari Karyawan, yang berwenang untuk memberikan target dan tugas, memantau kemajuan, mengevaluasi, membimbing dan memberikan umpan balik atas kinerja Karyawan.
3. **Alih Daya** adalah pengalihan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga baik melalui mekanisme pemborongan pekerjaan (POS) maupun penyedia jasa pekerja (EOS).
4. **Band** adalah kelompok tingkat jabatan berdasarkan kesetaraan hierarki, kewenangan serta tingkat risiko dari beberapa tingkat jabatan pekerjaan (job grade).
5. **Direksi** adalah pimpinan perusahaan yang terdiri dari direktur utama dan direktur-direktur perusahaan.
6. **Jabatan** adalah kedudukan pada tingkatan struktural maupun fungsional yang menunjukkan peran, tugas, tanggung jawab dan wewenang Karyawan di dalam Perusahaan.
7. **Job Grade ("JG")** adalah tingkat jabatan yang melekat pada suatu jabatan yang berlaku di Perusahaan berdasarkan bobot jabatan (*job weight*) atas peran, tugas, tanggung jawab dan wewenang jabatan tersebut.
8. **Karyawan** adalah pekerja Perusahaan yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain di dalam hubungan kerja dengan Perusahaan.
9. **Pengguna Jasa (User)** adalah Pimpinan Unit Kerja dari Perusahaan Pemberi Kerja (minimal Band 1) yang memiliki tanggung jawab dalam hal dilakukannya penyerahan pekerjaan kepada Perusahaan Alih Daya berdasarkan kebutuhan di Unit Kerja-nya.
10. **Perusahaan (Induk Perusahaan atau "Holding")** adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
11. **Perusahaan Pemberi Kerja** adalah Perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada Perusahaan Alih Daya.
12. **Perusahaan Alih Daya** adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan Perusahaan Pemberi Kerja.
13. **Tenaga Kerja Perusahaan Alih Daya** adalah Karyawan dari Perusahaan Alih Daya yang ditunjuk Perusahaan Alih Daya untuk melakukan pekerjaan bagi kepentingan Perusahaan Pemberi Kerja.
14. **Transfer of Undertaking of Protection ("TUPE")** adalah pengalihan pelindungan hak bagi Tenaga Kerja Perusahaan Alih Daya apabila terjadi pergantian Perusahaan Alih Daya dan sepanjang obyek pekerjaannya tetap ada.

10.15.89.113

Internal use only

15. **Unit Kerja** adalah unit kerja yang diatur dalam Struktur Organisasi Perusahaan.
16. **Upah** adalah hak Karyawan dalam bentuk uang yang diberikan Perusahaan kepada Karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan.

10.15.89.113

Internal use only

I. TUJUAN PENYUSUNAN PANDUAN

Perusahaan menyusun Panduan Pengelolaan Alih Daya ini bertujuan untuk:

a. Standarisasi pengaturan bagi pimpinan Unit Kerja, pengelola Human Capital, serta pihak terkait di lingkungan Semen Indonesia Group dalam mengelola Alih Daya di lingkungan Perusahaan termasuk seluruh Anak Perusahaan di lingkungan Semen Indonesia Group.

b. Memperjelas mekanisme dan peta peran dalam pengelolaan Alih Daya sehingga penyelenggaraan Alih Daya berlangsung secara efektif dan efisien.

II. KETENTUAN UMUM

A. PRINSIP ALIH DAYA

Pada dasarnya Alih Daya dilakukan dengan tujuan, antara lain:

1. Meningkatkan fokus Perusahaan
   Memungkinkan manajemen mengarahkan energi dan sumber daya manusia ke arah yang lebih strategis.
2. Transfer/Sharing risk
   Pelimpahan resiko dan tanggung jawab kepada pihak ketiga yang bertujuan untuk menghilangkan/mengurangi resiko.
3. Penghematan biaya
   Penyelesaian pekerjaan dengan biaya yang lebih efisien.
4. Penghematan waktu
   Alokasi waktu dapat digunakan lebih banyak untuk peningkatan produktivitas Perusahaan.

B. KATEGORI ALIH DAYA

1. Pemborongan Pekerjaan (POS – Process Outsourcing)
   Merupakan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, di luar kegiatan Penyedia Jasa Pekerja (EOS - Employee Outsourcing) dimana yang diborongkan adalah suatu pekerjaan tertentu yang dinilai berdasarkan jenis pekerjaannya, ruang lingkup pekerjaan atau objek yang hendak dikerjakan.

   Karakteristik dari kategori POS – Process Outsourcing antara lain:
   a. Pekerjaan di produksi/operasional/lapangan;
   b. Sifatnya berkelompok misalnya jasa pemeliharaan, jasa kebersihan, jasa pertambangan, dll;
   c. Setara dengan band 4 ke bawah; dan
   d. Skema pembayaran berdasarkan jasa/pekerjaan borongan yang volume pekerjaannya berubah-ubah.

10.15.89.113

Internal use only

2. Penyedia Jasa Pekerja (EOS - Employee Outsourcing)
   Merupakan penyerahan sebagian pelaksanan pekerjaan dengan persyaratan antara lain:
   a. Pekerjaan bersifat rutin dan klerikal;
   b. Sifatnya individual misalnya sekretaris, tenaga administrasi, resepsionis, dll;
   c. Setara dengan band 4 ke bawah;
   d. Skema pembayaran berupa upah bulanan terhadap perorangan; dan
   e. Dikecualikan untuk yang *project based*.

III. PETA PERAN

A. PENGGUNA JASA (USER)

1) Menentukan kategori jenis pekerjaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga. Dalam hal pekerjaan merupakan :
   a. POS – Process Outsourcing, maka User wajib menetapkan jenis *service* dan hasil/*output* yang diharapkan secara jelas dan memastikan *output service* sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak kerjasama.
   b. EOS – Employee Outsourcing, maka User wajib memberikan justifikasi adanya penambahan beban kerja atau terdapat proyek baru.
2) Bertanggung jawab terhadap pembiayaan dan pengelolaan *budget* outsourcing (EOS & POS) serta memastikan agar pengadaan pekerjaan masuk dalam anggaran yang telah ditetapkan.
3) Melengkapi persyaratan komersial sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan.
4) Bertanggung jawab penuh atas aktivitas yang diserahkan kepada Perusahaan Alih Daya dan memastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5) Memastikan bahwa Perusahaan Alih Daya telah melakukan pembayaran setoran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan oleh Perusahaan Alih Daya setiap bulannya (selama periode kontrak) dan dokumen ini dipastikan lengkap sebelum dilakukannya pembayaran kepada Perusahaan Alih Daya.

B. FUNGSI HUMAN CAPITAL (yang membawahi pengelolaan Alih Daya)

1) Menjadi *advisor* di bidang ketenagakerjaan (apabila dibutuhkan oleh User dan/atau Procurement)
2) Menjadi *independent verificator*, melakukan verifikasi dan menyatakan bahwa pengajuan pekerjaan format sesuai dengan karakteristik pekerjaan sebagaimana telah ditetapkan (EOS atau POS).
3) Memastikan pengadaan EOS sesuai dengan perencanaan SDM yang diperuntukkan bagi EOS pada tahun berjalan.

Internal use only

10.15.89.113

10.15.89.113

C. FUNGSI PROCUREMENT (yang membawahi fungsi pengadaan operasional/pengadaan strategis)

1) Memastikan kelengkapan dokumen persyaratan Perusahaan Alih Daya memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
2) Membuat kontrak dan memastikan Perusahaan Alih Daya memahami dan menyetujui isi kontrak, khususnya terkait pengalihan perlindungan hak bagi Tenaga Kerja Perusahaan Alih Daya - *Transfer of Undertaking of Protection (TUPE)* apabila terjadi pergantian Perusahaan Alih Daya sepanjang obyek pekerjaannya tetap ada.
3) Menyiapkan data kepada fungsi Human Capital yang ditunjuk untuk kebutuhan pelaporan EOS - Employee Outsourcing setiap bulannya.
4) Melakukan evaluasi kontrak apabila dibutuhkan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Perusahaan.
5) Menjadi perantara dalam proses komunikasi dengan Perusahaan Alih Daya apabila terjadi perselisihan antara User dengan Perusahaan Alih Daya sesuai dengan tupoksi.

D. FUNGSI LEGAL

1) Melakukan *review* atas dokumen kontrak kerjasama.
2) Melakukan pendampingan kepada User/fungsi Procurement/fungsi Human Capital dalam hal terjadi sengketa.
3) Memberikan saran hukum secara umum kepada User, fungsi Procurement, fungsi Human Capital apabila terjadi perselisihan hukum.

E. PERUSAHAAN ALIH DAYA

1) Memenuhi ketentuan dan syarat perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Bertanggung jawab atas perlindungan Tenaga Kerja Perusahaan Alih Daya, termasuk terkait pengupahan, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan pekerjaan pada Perusahaan Pemberi Kerja.
3) Memastikan perjanjian kerja (PKWT) dengan karyawannya dibuat secara tertulis dan tercantum klausul terkait pengalihan perlindungan hak bagi Tenaga Kerja Perusahaan Alih Daya – *Transfer of Undertaking of Protection (TUPE)* apabila terjadi pergantian Perusahaan Alih Daya sepanjang obyek pekerjaannya tetap ada.
4) Menerima karyawan dari Perusahaan Alih Daya sebelumnya khususnya bagi pekerjaan yang sifatnya terus menerus.
5) Memberikan uang kompensasi kepada Tenaga Kerja Perusahaan Alih Daya pada setiap akhir kontrak.
6) Memastikan tidak ada pelanggaran upah minimum.

Internal use only

7) Mengikut sertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

8) Tidak menyerahkan pelaksanaan sebagian atau seluruh pekerjaan yang diperjanjikan kepada Perusahaan Alih Daya lain.

F. Fungsi BPD

1) Memetakan proses penyelenggaraan Alih Daya di Perusahaan dari hulu ke hilir dan menterjemahkan proses tersebut dalam bentuk prosedur dan/atau instruksi kerja.

2) Memastikan prosedur dan/atau instruksi kerja yang dibuat telah memenuhi tata kelola yang baik dan berpedoman pada ketentuan GCG serta perundang-undangan yang berlaku.

3) Melakukan pengkinian prosedur yang mengatur Alih Daya apabila dibutuhkan sesuai dengan strategi bisnis Perusahaan.

10.15.89.113

Internal use only